

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-000사업소-001
제 목 하도급공사 설계 미흡
관계부서 000사업소
조치부서 000사업소
내 용

1. 업무개요

000사업소는 2021년부터 2023년까지 “000 1,2블록 계획예방정비공사” 등 4건의 공사를 수주하였고, 해당 공사의 원활한 수행을 위해 “#2Block 기계분야 보조설비 정비공사(2021. 5. 10. ~ 6. 27.)” 등 18건의 하도급 공사를 발주하였다.

[표] 000사업소 계획예방정비공사 하도급공사 시행 내역

(단위: 천 원, 부가세 별도)

순번	하도급 공사명	수행업체	공사기간	공사금액
1	#2Block 기계분야 보조설비 정비공사	★▽▼○(주)	2021. 5. 10. ~ 6. 27.	***,***
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
18	#1CC 비계 설치,해체 및 보온 정비공사	▷▶●◆◇(주)	2023. 10. 5. ~ 11. 2.	***,***

2. 하도급공사 보험료 계상 미흡

가. 판단기준

「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제9조 (도급사업의 일괄적용)에 따라, 건설업 등 대통령령으로 정하는 사업이 여러 차례의 도급에 의하여 시행되는 경우 원수급인이 하수급인의 고용·산재보험료를 납부 또는 지급해야 한다.

또한, 「협력업체 근로자재해보장보험 가입 / 정산 시행」(◆■▷▶♠-58, 2016. 1. 8.)에 따라, 하도급공사 시행 시 근재보험료를 설계에 반영(노무비×0.125%) 해야 하고, 근로자재해보장보험(이하 “근재보험”라 한다) 가입을 의무화 하기 위해 하도급업체로부터 보험증권을 제출받아 보험가입내역(피보험자 등)을 확인 후 정산하여야 한다.

「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제7항에 따라 「국민건강보험료법」, 「노인장기요양보험법」, 「국민연금법」 등 관련 보험료를 하도급공사 도급금액 산출내역서에 계상하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 000사업소는 2021년도 “#2 Block GT 부품 비파괴검사” (2021. 5. 20. ~ 6. 2. / 23,464천 원) 등 3건의 하도급공사를 발주하면서, 고용·산재보험료는 회사에서 별도 일괄 납부함에 따라 설계서에 반영하지 않아야 함에도, 아래 [표 1]과 같이 산출내역서에 계상하고 정산하여 2,271천 원을 하도급업체에 과오지급하였다.

다만, 우리회사 일괄 납부는 총무팀 담당자가 하수급인 신고를 누락하여 중복지급은 되지 않았다.

[표 1] 000사업소 하도급 공사 고용·산재보험료 중복지급 내역

(단위: 원, 부가세 별도)

순번	하도급 공사명	공사금액	업체명	설계 계상	대상 보험료	정산내역	비고
1	#2 Block GT 부품 비파괴검사	**,***,***	주식회사 ●◆	○	고용보험	153,077	
				○	산재보험	651,021	
2	21GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사	***,***,***	♠♥♣\$	○	고용보험	234,164	
				○	산재보험	995,874	
3	1BLOCK GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사	** ,***,***	♠♥♣\$	○	고용보험	237,140	
합 계						2,271,276	

또한, 2021년도 “#2 Block GT 부품 비파괴검사(2021. 5. 20. ~ 6. 2. / 23,464천 원) 등 4건의 하도급공사를 발주하면서, 아래 [표 2]와 같이 근재보험료를 공사설계서에 미계상하였고, “#1 BLOCK OH 고·저압 전동기 정비공사(2021. 10. 4. ~ 11. 21. / 155,554천 원)”는 하도급 설계서에 근재보험료를 계상하였으나, 하도급업체로부터 보험가입 내역을 확인하지 않아 근재보험을 미가입 하는 등 근재보험 관리에 미흡하였다.

[표 2] 000사업소 하도급공사 근재보험료 설계 미반영 내역

(단위: 원, 부가세 별도)

순번	공사명	공사금액	업체명	설계서 계상 반영	수행업체 가입여부
1	#2 Block GT 부품 비파괴검사	**,***,***	주식회사 ●◆	×	-
2	21GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사	***,***,***	♠♥♣\$	×	-
3	#1 BLOCK OH 고·저압 전동기 정비공사	***,***,***	(주)♥♣&@&	○	미가입(미정산)
4	1BLOCK GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사	**,***,***	♠♥♣\$	×	-
5	11GT ROTOR 비파괴검사용역	*,***,***	주식회사 ●◆	×	-

한편, 2021년도 “1블록 계획예방정비 비계 설치, 해체공사(2021. 10. 18. ~ 11. 24. / (주)●●♥♣ / 35,570천 원)”는 하도급공사 설계 시 공사기간이 1개월 이상의 공사임에도 산출내역서에 건강보험료, 연금보험료와 노인장기요양 보험료를 계상하지 않았다.

3. 하도급공사 설계 미흡

가. 판단기준

「공사관리규정」 제15조(공사설계)에 따라 공사 설계서 작성시 공사목적물의 완성에 소요되는 노무량 산정을 명확하게 하여야 하며, 공사 설계자는 공사설계서 작성 시 관계법령에 따른 기준가격과 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 한다.

또한 「2021년 건축·산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준¹⁾」에 따라 기타경비를 하도급설계서에 계상할 경우 공사규모, 공사기간, 건설공사 종류를 고려하여 제비율 적용기준을 초과 계상하지 않아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ООО사업소는 2021년도 “21GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사 (2021. 5. 20. ~ 6. 18.)” 등 2건의 하도급공사 설계를 하면서 원도급 설계서, 표준품셈, 원가조사 등을 근거로 자체설계를 통해 하도급 설계서를 작성하여야 하나, 수행가능 업체의 견적서를 설계에 반영하여 발주하였다.

그 결과 해당 공사는 상반기 시중노임단가를 적용한 원도급사 설계에 따라야 함에도 아래 [표 3]과 같이 ‘비계공’과 ‘특별인부’ 단가를 하반기 단가로 오적용하여 설계하였다.

[표 3] 하도급공사 물량산출 및 단가 오적용 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

수주 공사명	수행 기간	비계공		특별인부		수행업체	비고
		공량	적용단가	공량	적용단가		
21GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사	2021. 5. 20. ~ 6. 18.	4	247,977	64	179,203	♠♥♦♣	1개 호기분
1BLOCK GT-GEN'간 격벽 해체, 설치공사	2021. 10. 11. ~ 11. 5..	8	254,117	128	181,293	♠♥♦♣	2개 호기분

또한, “#2BLOCK GT 부품 비파괴검사(2021. 5. 20. ~ 6. 2.)” 등 3건의 공사에 대해 아래 [표 4]와 같이 기타경비의 효율을 조달청 제비율 기준 (5.8%) 보다 높은 8.3%로 오적용 설계하였다.

1) 2021년 건축·산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 : 50억 미만, 6개월 이하(183일) / 적용시기 : '21.4.21

[표 4] 하도급공사 제비율 오적용 설계 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

하도급 공사명	업체	㉠공사금액 (경비율 8.3%)		㉡공사금액 (경비율 5.8%)		차액 (㉢=㉠-㉡)
#2BLOCK GT 부품 비파괴검사	주식회사 ○◆	8.3%	*,***,***	5.8%	*,***,***	***,***
21GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사	♠♥♣\$	8.3%	*,***,***	5.8%	*,***,***	***,***
1BLOCK GT-GEN간 격벽 해체, 설치공사	♠♥♣\$	8.3%	*,***,***	5.8%	*,***,***	***,***
합 계						*,***,***

관계부서 의견 ○○○사업소는 2021년도 1월 ○○○복합화력 경상정비공사 수주 후 사업장 인력 안정화 이전 공사수행에 따라 공사파견자2)를 지원받아 시행된 업무로서 하도급공사 설계를 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○사업소장은

- ① 파견근무자로서 하도급공사 설계를 미흡하게 처리한 前 퇴직근무자의 업무관리를 소홀하게 한 관리자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
○○○사업소	팀장	WKS	팀장 (기술)	2021. 1. 22 ~ 2023. 12. 31	하도급공사 설계 미흡 No.002, No.005 해당	주의

2) OJU 파장(퇴직자):前 ♣♣♠사업처 소속으로 ○○○사업소 파견기간(2021. 4. 25. ~ 11. 30.) 중 하도급공사 설계 업무수행